



Aviso de privacidad integral de Tab Track, S.A. de C.V.

Última actualización: 04de marzo del 2026

En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y Lineamientos aplicables (la "Ley"), Tab Track, S.A. de C.V. (Tab Track), con domicilio en Boulevard Jurica la campana 940, Colonia Jurica Acueducto, Querétaro, Querétaro. C.P. 76230, (el "Domicilio"), con dirección electrónica: www.tab-track.com (el "Sitio"), titular de los derechos del Software denominado TabTrack App (el "Software") para su uso a través de la plataforma digital con dirección electrónica www.tab-track.com (la "Plataforma") y demás plataformas digitales y aplicaciones web y/o móviles presentes y futuras de su propiedad, y con correo electrónico de contacto contacto@tab-track.com (el "Correo Electrónico"), pone a su disposición el presente:

AVISO DE PRIVACIDAD

Con la finalidad de dar un tratamiento legítimo, controlado e informado a sus Datos Personales, que actualmente nos proporcione o en el futuro y que obren en nuestras bases de datos, o que hayan sido recopilados por cookies, o cualquier otra tecnología de seguimiento web; así como a efecto de garantizar su privacidad y su derecho a la autodeterminación informativa al proporcionarnos dichos Datos Personales, por este medio se nombra a Tab Track como responsable del uso, tratamiento y protección de sus Datos Personales; mismos que serán tratados con base en los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la Ley.

1. RESPONSABLE DEL TRATAMIENTO.

Tab Track es responsable del uso, tratamiento y protección de los datos personales que recaba a través de su plataforma digital, aplicaciones web y móviles.

2. USO DE LA INFORMACIÓN

La información que Usted (por consiguiente el "Usuario" o "Titular"), nos provea a través del acceso, registro y creación de perfil de Usuario en el Sitio y/o en la Plataforma, y/o Correo Electrónico, y/o llenado de formularios o encuestas físicas o electrónicas, en tiempo real o histórico, se procesará y ordenará, para que genere indicadores de datos, mismos que Tab Track podrá usar para tomar



decisiones pertinentes a su negocio. Toda la información que sea recopilada se utilizará con fines estadísticos, de manera genérica y no personalizada, y se asocian con el crecimiento, mantenimiento y administración de Tab Track, respetando en todo momento su privacidad. Estos usos (en adelante los “Servicios de la Plataforma”) incluyen: nuestras operaciones y administración internas; la comunicación con el Usuario; el cumplimiento de las solicitudes de servicios provistos por Tab Track; el mejoramiento, desarrollo, perfección y, proporción de los servicios de Tab Track, a o proveedores autorizados y/o socios comerciales. Así mismo, para llevar a cabo el correcto tratamiento de la información recabada del Usuario y a fin de limitar el uso de la misma para fines legales y autorizados de conformidad con este Aviso, Tab Track se obliga a establecer de conformidad con la Ley, las debidas medidas de confidencialidad y seguridad administrativas, técnicas y físicas que permitan proteger dicha información contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado.

3. USO DE COOKIES

Tab Track hace de conocimiento del Usuario, que, mediante el uso de cookies y otras tecnologías similares, se busca garantizar la mejor experiencia posible en el Sitio y/o la Plataforma al Usuario, al proporcionar información personalizada; recordando y monitoreando su comportamiento, así como sus preferencias de servicios y de mercadeo; para así, ayudarlo a obtener la información adecuada. El uso de tecnologías en la Plataforma, ayuda a Tab Track a brindarle un mejor servicio y experiencia al Usuario. Aún así, en caso de que Usted, como Titular de los Datos Personales proporcionados a Tab Track, requiera mayor información respecto al uso de cookies y tecnologías similares, Tab Track pone a su disposición la Política del Uso de Cookies.

4. USO DE PLATAFORMAS DE TERCEROS COMO MEDIO DE OBTENCIÓN DE DATOS

Los Datos Personales pueden ser recabados mediante la integración manual de la información solicitada en la Plataforma o mediante la autorización de uso de los datos contenidos en las plataformas integradas a los sistemas de Tab Track. (por consiguiente, la “Plataforma de Terceros”) o cualquier otra plataforma de seguimiento web. La solicitud de los datos del Usuario se realiza a través del enlace de la Plataforma de Terceros a la API (por su significado abreviado en inglés “Application Programming Interfaces”) integrada en la Plataforma de Terceros.



De igual forma, el ingreso de Usted como Usuario de los Servicios de la Plataforma de Terceros, puede estar sujeto a una primera verificación de identidad mediante validez del número celular y/o correo electrónico, que a este efecto se proporcione, a través de mensaje directo SMS (por sus siglas en inglés Short Message Service) y/o correo.

Tab Track también podrá recabar su dirección de IP (Internet Protocol, entendido como aquél número que se le asigna a la computadora del Usuario cuando usa Internet) con el objetivo de ayudar a diagnosticar problemas con el servidor de Tab Track y para administrar el Sitio y la Plataforma. Asimismo, su dirección de IP será utilizada para ayudar a identificarle dentro de una sesión particular y para recolectar información demográfica general. Tab Track podrá hacer uso de tecnología “push notifications” a través de la aplicación que Tab Track usa para enviar notificaciones con autorización previa del Usuario. Este medio de comunicación no tiene ningún tipo de acceso a otras funciones o información del equipo con el que se conecta al Sitio. La información puede incluir la URL de la que provienen (estén o no en el Sitio), a qué URL acceden seguidamente (estén o no en el Sitio), qué navegador están usando, incluyendo también las páginas visitadas, las búsquedas realizadas, las publicaciones, preferencias comerciales, mensajes, y similares.

La geolocalización del dispositivo podrá ser utilizada con fines operativos para validar la correcta asociación de registros realizados dentro de establecimientos afiliados a la Plataforma, así como para mostrar los comercios afiliados cercanos. La información de ubicación no será utilizada para fines de marketing personalizado ni será compartida con terceros para fines publicitarios. El Usuario podrá revocar permisos del dispositivo en cualquier momento desde la configuración del mismo, aunque ello podría limitar ciertas funcionalidades de la APP.

5. DATOS PERSONALES SOLICITADOS

Tab Track, y/o partes relacionadas (los “Terceros Relacionados”) y/o aquellos terceros que, por la naturaleza de su trabajo o funciones tengan la necesidad de tratar y/o utilizar sus datos personales, como proveedores o aliados comerciales de Tab Track (“Socios Comerciales”), podrán solicitar y obtener datos personales en general y, en su caso, datos personales que puedan ser considerados sensibles conforme a la Ley (en lo sucesivo “Datos Personales”).



Los Datos Personales podrán ser recabados por medios electrónicos o físicos, y en todos los casos serán tratados conforme a los principios establecidos en la Ley.

Los Datos Personales que podrán ser recabados incluyen, de manera enunciativa más no limitativa:

- Nombre completo;
- Fecha de nacimiento;
- Domicilio;
- Número de teléfono fijo y/o móvil;
- Correo electrónico personal y/o corporativo;
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC);
- Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de Administración Tributaria;
- Identificación oficial vigente (incluyendo credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral u otra identificación oficial);
- Preferencias de consumo;
- Localización de registro;
- Información de geolocalización del dispositivo;
- Información técnica del dispositivo (sistema operativo, marca, modelo, versión, carrier, identificadores únicos del dispositivo);
- Información relacionada con métodos de pago (tipo de método e identificadores asociados).

El procesamiento, validación y resguardo de los datos financieros completos es realizado exclusivamente por pasarelas de pago externas, quienes actúan como responsables independientes del tratamiento conforme a sus propios avisos de privacidad. Tab Track no tiene acceso a los datos financieros completos.

En caso de que para la prestación de determinados servicios se requiera documentación oficial que contenga datos que puedan considerarse sensibles conforme a la Ley, Tab Track solicitará el consentimiento expreso del Titular y limitará su tratamiento estrictamente a las finalidades necesarias para la relación jurídica y el cumplimiento de obligaciones legales.

6. FINALIDADES DEL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

Los Datos Personales proporcionados a Tab Track serán utilizados para las siguientes:

Finalidades Primarias (necesarias para la relación jurídica)

- Crear y administrar el registro de Usuarios en la Plataforma;



- Verificar la identidad del Usuario;
- Validar información fiscal y documental proporcionada por el Usuario;
- Emitir comprobantes fiscales;
- Procesar y gestionar pagos mediante pasarelas externas;
- Operar y brindar correctamente los Servicios contratados;
- Validar la sucursal o establecimiento donde se realicen registros operativos mediante el uso de geolocalización;
- Prevenir fraudes, suplantación de identidad y usos indebidos de la Plataforma;
- Cumplir obligaciones legales, fiscales y regulatorias;
- Atender requerimientos de autoridades competentes.

Finalidades Secundarias (no indispensables para la relación jurídica)

- Envío de promociones y comunicaciones comerciales;
- Actividades de mercadotecnia y publicidad;
- Estudios de mercado;
- Análisis estadísticos y mejora de los Servicios.

El Titular podrá oponerse al tratamiento de sus datos para finalidades secundarias mediante el ejercicio de sus Derechos ARCO.

En ningún caso los datos derivados de documentación oficial o aquellos que puedan considerarse sensibles serán utilizados para fines promocionales o mercadotécnicos.

7. TRANSFERENCIA

TRANSFERENCIA DE LOS DATOS PERSONALES E INFORMACIÓN. Los Datos Personales a que se refiere este Aviso podrán ser transferidos (en el entendido de que podrán ser comunicados a persona distinta de Tab Track) a: (i) Terceros Relacionados y/o Socios Comerciales, con la finalidad de engrandecer la propuesta de valor de Tab Track, así como ofrecerle, con base en sus necesidades, otros productos y servicios; (ii) autoridades judiciales, mexicanas y extranjeras, con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley, legislación, notificaciones, requerimientos u oficios de carácter judicial; (iii) a proveedores de servicios de internet sobre la cual esté montada la infraestructura tecnológica de Tab Track; y/o (iv) a proveedores de servicios de soporte técnico de la Plataforma. Todos los entes anteriormente mencionados, entendidos como toda persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del Usuario o de Tab Track, que intervenga en cualquier fase del tratamiento de los Datos Personales será denominado, por consiguiente como “Terceros”.



En caso de realizar alguna transferencia de sus Datos Personales, salvo en los supuestos establecidos en el artículo 37 de la Ley y en los casos aquí citados; Tab Track hará del conocimiento del Usuario el requerimiento de su consentimiento expreso, a efecto de recabar el mismo. No obstante lo anterior, Tab Track no transferirá los Datos Personales del Usuario a Terceros no relacionados con Tab Track, sin el consentimiento previo del Usuario.

En todos los casos, Tab Track comunicará el presente Aviso de Privacidad a estos y demás Terceros aplicables; y se asegurará a través de la firma de convenios y/o la adopción de otros documentos vinculantes, que dichos Terceros mantengan las medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas necesarias para resguardar los Datos Personales, así mismo, Tab Track se asegura de que dichos Terceros únicamente utilicen los Datos Personales para las finalidades para los cuales fueron recabados. Por consiguiente, Tab Track como responsable que facilita a través de la Plataforma la recabación y procesamiento de los Datos Personales y cualquier otra persona relacionada con Tab Track que tenga acceso a la información contenida en este Aviso de Privacidad, quedarán obligados a resguardar dicha información, bajo las mismas normas de seguridad y confidencialidad antes mencionadas; y a no revelar ni hacer mal uso de la misma. En caso contrario serán responsables de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.

8. MEDIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO

Usted, como Titular de los Datos Personales proporcionados a Tab Track podrá solicitar en cualquier momento, el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (los “Derechos ARCO”) al tratamiento de sus Datos Personales, consistentes en: (i) acceder a sus Datos Personales y a los detalles del tratamiento de los mismos; (ii) rectificar sus Datos Personales en caso de ser inexactos o incompletos; (iii) cancelar sus Datos Personales cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en este Aviso de Privacidad y/o en caso de que, estén siendo utilizados para finalidades no consentidos y/o haya finalizado su relación contractual o de servicio u otra con Tab Track; y (iv) oponerse u exigir que se cese el tratamiento de sus Datos Personales para fines específicos.

Para tal fin, el Titular deberá seguir el proceso de enviar su petición al Correo Electrónico de Tab Track; la cual deberá contener, como mínimo, la siguiente información: (a) su nombre completo y domicilio, u otro medio idóneo para comunicarle la respuesta a su solicitud; (b) los documentos que acrediten su identidad o, en su caso, la de su representante legal; (c) la descripción clara y precisa de los Datos Personales respecto de los que se busca ejercer alguno de



los derechos antes mencionados; y (d) cualquier otro elemento o información que facilite la localización de los Datos Personales, así como (e) cualquier otro documento requerido por la regulación actual en el momento de presentar la solicitud. El Titular cuenta también con la facultad de solicitar al Correo Electrónico de Tab Track mayor información sobre el procedimiento de atención que ofrece Tab Track para ejercer sus Derechos ARCO.

La respuesta a su solicitud le será dada a conocer por Tab Track en los términos y plazos establecidos en la Ley. No obstante, usted podrá obtener más información acerca del estado que guarda su solicitud y del plazo de respuesta de la misma, contactando a Tab Track o dándole seguimiento a tal petición, por medio del Correo Electrónico; en donde además podrán atender cualquier aclaración o duda que pudiera llegar a tener respecto al tratamiento de sus Datos Personales y el ejercicio de sus Derechos ARCO.

9. REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO; LIMITACIÓN DE USO Y DIVULGACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES

Usted, como Titular de los Datos Personales proporcionados a Tab Track, también podrá revocar, en cualquier momento, el consentimiento que le haya otorgado a Tab Track, para el tratamiento de sus Datos Personales; y/o solicitar que se limite el uso y/o divulgación de los mismos; siempre y cuando no lo impida una disposición legal. Para tal fin, el Titular deberá enviar su solicitud al Correo Electrónico de Tab Track, según sea aplicable. Dicha solicitud deberá cumplir con los mismos requisitos mencionados en el apartado séptimo del presente Aviso.

La respuesta a su solicitud le será dada a conocer por Tab Track en los términos y plazos establecidos en la Ley. No obstante, usted podrá obtener más información acerca del estado que guarda su solicitud y del plazo de respuesta de la misma, contactando a Tab Track o dándole seguimiento por medio del Correo Electrónico; en donde además podrán atender cualquier aclaración o duda que pudiera llegar a tener respecto al tratamiento de sus Datos Personales y el ejercicio de sus derechos aquí descritos.

En caso de que sus Datos Personales hubiesen sido remitidos con anterioridad a la fecha de revocación del consentimiento, y sigan siendo tratados por encargados de Tab Track, éste hará del conocimiento de la revocación, a efecto de que procedan a efectuar lo conducente.

10. MEDIDAS DE SEGURIDAD.



Tab Track implementa medidas administrativas, técnicas y físicas razonables para proteger los datos personales, incluyendo controles de acceso, gestión de incidentes y políticas internas de privacidad

Los Datos Personales serán conservados únicamente durante el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas y conforme a los plazos legales aplicables. Una vez concluida la finalidad del tratamiento y no exista obligación legal de conservación, los datos serán bloqueados y posteriormente eliminados conforme a los procedimientos internos de Tab Track.

11. CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD

Tab Track se reserva el derecho de modificar y/o actualizar este Aviso de Privacidad, en alguna o todas sus partes, a su entera discreción, en cuyo caso lo comunicará aquí mismo a través de su Sitio y/o Plataforma. Los cambios o actualizaciones podrán derivar de nuevos requerimientos legales, de las propias necesidades de Tab Track, o por cualquier otra causa imputable o no a Tab Track.

12. CONSENTIMIENTO MEDIANTE FIRMA DIGITAL, ELECTRÓNICA O EN LÍNEA

Tab Track y el Usuario (por consiguiente “Las Partes”), acuerdan que la forma para perfeccionar el acuerdo de voluntades entre ellas podrá ser el de formato Digital, Electrónico o en Línea, en donde bastará manifestar el consentimiento de parte del Usuario o Titular de los Datos Personales, por medio de la aceptación al presente Aviso de Privacidad, así como al proporcionar los Datos Personales mencionados anteriormente, en el propio Sitio y/o Plataforma de Tab Track; lo anterior, sin la necesidad de requerir estampar la firma en documento alguno.

Primera emisión: 16 de enero del 2026



Términos y Condiciones

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DEL SOFTWARE TAB TRACK

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL O APLICACIÓN MÓVIL

Los Términos y Condiciones de uso que a continuación se presentan (los “Términos”) constituyen el acuerdo íntegro entre TAB TRACK, S.A. de C.V., sus filiales y/o subsidiarias, y/o sus partes relacionadas (el “Prestador”), quien es legítimo propietario o autorizado para comercializar y usar la Aplicación de Software denominada “**Tab Track**” para su acceso vía web o a través de la aplicación móvil (la “APP/Plataforma”) con domicilio en Boulevard Jurica la Campana 940, Colonia Juriquilla Acueducto, Querétaro, Querétaro. C.P.76230 (el “Domicilio”) y con correo electrónico de contacto@tab-track.com (el “Correo Electrónico”); y la persona física y/o moral que acceda a ella. La utilización de la APP/Plataforma, por parte de cualquier persona, le atribuye la calidad de usuario (el “Usuario”) y ello implica su adhesión plena e incondicional a estos Términos.

1. OBJETO

El Prestador pone la APP/Plataforma a disposición del Usuario, una aplicación tecnológica desarrollada para proveer al Usuario los servicios de acceso y pago de cuentas a través de la APP/Plataforma Web u otros medios, el pago de diversos servicios a través de la APP/Plataforma u otros medios, entre otros, y cuya información es proporcionada por el Prestador, o por personas vinculadas de manera directa o indirecta con él (los “Contenidos”), misma que está alojada en la nube (nube significa espacio de procesamiento y almacenamiento de datos y aplicaciones en servidores físicos que están en un Centro de Datos), y que será ejecutada por medio del uso de dispositivos digitales electrónicos, tales como: computadora, teléfono inteligente, tablet, etc. (los “Servicios”). No obstante, el Prestador no garantiza la resolución efectiva de todas las necesidades del Usuario.

Los Servicios se prestan en la modalidad de Software as a Service (el “SaaS”), que implica que el Usuario recibe los servicios en la nube, a través de planes mensuales, con cargo directo y recurrente las tarjetas de crédito, débito o determinados motores de pago, según haya elegido el Usuario al registrarse en la APP/Plataforma. Los Servicios que contrata el Usuario, según eligió al registrarse y darse de alta en la APP/Plataforma, contienen los siguientes componentes:

13. Pago de cuenta: dicho servicio consiste en el pago de cuentas en restaurantes, bares, cafeterías u hoteles afiliados a Tab Track, en el cual se paga mediante la APP/Plataforma Web u otros medios y es cobrado con cargo a tarjeta de crédito, débito, o prepago.
14. Alianzas o convenios comerciales con usuarios corporativos de Tab Track, gozan de una comisión preferencial, descuento o campaña, dicho convenio puede variar dependiendo de las necesidades de las partes.



El Usuario acepta cumplir con todos y cada uno de los procedimientos que las leyes aplicables señalen, respecto a la adquisición de servicios en línea o digitales; y, por su parte, el Prestador se compromete a respetar y hacer cumplir los derechos del Usuario y dar un correcto uso a los datos que se recaben con dicho propósito, conforme al Aviso de Privacidad que se encuentra en la APP/Plataforma.

2. USO CONTRACTUAL DE LA APP/Plataforma.

En virtud de los presentes Términos, el Prestador autoriza y otorga al Usuario el uso y goce de 1 (una) licencia de uso de la APP/Plataforma para uso personal, misma que implica el registro y acceso de la misma. Dicho otorgamiento se realiza bajo la modalidad “Saas”, temporal, de manera no exclusiva, no comercializable y no sublicenciable, para la adquisición de los servicios.

Los Servicios que el Usuario podrá adquirir a través de la APP/Plataforma (y que eligió al momento de crear su usuario y contraseña), están dispuestos a lo establecido por cada uno de los Socios Comerciales de Tab Track. Tab Track en todo momento promueve los servicios de sus Socios Comerciales actuando de forma ética y con veracidad y transparencia sobre su precio, cuotas y comisiones, sus características y especificaciones.

Asimismo, los Socios Comerciales son y serán los únicos responsables sobre la calidad y durabilidad de sus productos y servicios mismos que al utilizar el usuario, éste acepta. Sin embargo, los Socios Comerciales podrán añadir o modificar sus propios términos y condiciones en cualquier momento para los productos y servicios ofertados, mismos que serán aceptados en su totalidad al momento de aceptar los presentes términos y condiciones.

El Usuario se obliga a seguir y respetar las normas y/o reglas de cada restaurante, bar, cafetería u hotel público o privado, y de cualquier otro establecimiento, producto o servicio que utilicen a través de Tab Track y así como lo establecido por los mismos Socios Comerciales, liberando de responsabilidad a Tab Track.

El Usuario acepta ser el único responsable por el uso o mal uso de Tab Track y la APP/Plataforma y de los productos y servicios proveídos por Tab Track y por sus Socios Comerciales. En caso de que un mal uso genere daños o perjuicios para Tab Track o alguno de sus Socios Comerciales el usuario será responsable del pago hasta por el monto total al que ocasionen los daños ocasionados y será susceptible del pago de una indemnización equiparable a los daños y perjuicios, como pena convencional dejando a salvo los derechos correspondientes y acción legal que a Tab Track pudiese corresponderle.

Por lo tanto, con la aceptación de los presentes Términos y Condiciones, el usuario libera a Tab Track de cualquier responsabilidad civil, penal o de cualquier otra índole relacionada con los productos y servicios y manifiesta que en caso de que existiere algún reclamo, ya sea judicial o extrajudicial a Tab Track, se compromete a sacarlo en paz y a salvo de la controversia en cuestión.



Contratación Electrónica. El Usuario reconoce que el uso y acceso a la APP/Plataforma incluye la capacidad de celebrar contratos para adquirir los Servicios y/o a realizar transacciones electrónicamente. Por lo anterior, el Usuario reconoce que los envíos electrónicos constituyen su aceptación e intención de obligarse y pagar, en tiempo y forma, por tales servicios y transacciones. Dicha obligación se considerará aplicable a todos los registros relacionados a todas las transacciones que se realicen a través de la APP/Plataforma y los Servicios, incluyendo los avisos de cancelación, políticas de uso, contratos y aplicaciones.

Hospedaje y/o Almacenamiento. El Prestador hospedará las Licencias en la nube de su elección (nube significa espacio de procesamiento y almacenamiento de datos y aplicaciones en servidores físicos que están en un Centro de Datos de algún tercero). El hospedaje tiene una disponibilidad adecuada. No obstante lo anterior, el Prestador no será responsable de cualquier caída, ausencia total o parcial de disponibilidad, ni de pérdida total o parcial de datos.

Veracidad de datos. El Usuario reconoce que el Prestador no realizará investigación alguna para validar la exactitud y veracidad de los datos provistos por el Usuario, por lo que en caso que presentan omisiones, inexactitudes o errores, libera de cualquier responsabilidad al Prestador, respecto de cualquier daño o perjuicio que dichos actos pudieran causarle.

Vigencia. Queda entendido que la suscripción a los Servicios tendrá una vigencia indefinida, hasta en tanto no exista una instrucción de baja, bloqueo o cancelación por parte del Usuario, la cual deberá ser solicitada por escrito al Correo Electrónico. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, los cargos correspondientes a cada Servicio se generarán de conformidad a la temporalidad especificada para cada uno, en tanto el mismo no sea cancelado en los términos descritos en el presente párrafo. Si el Usuario cancela los Servicios, deberá pagar los servicios que se hayan prestado hasta la fecha de terminación efectiva.

Terminación. El Prestador, a su absoluta discreción, podrá dar por terminados los Servicios, en cualquier momento, bastando para ello un aviso simple por escrito.

Del Pago de los Productos y Servicios. Tab Track cobra las cantidades, tarifas o cuotas correspondientes por el uso y obtención de los productos y servicios a los que acceden o dan uso sus Usuarios, mismas que usualmente cobrarían los Socios Comerciales, más la comisión que la APP/Plataforma le desglose al Cliente previo a la aceptación del pago. Tab Track se reserva el derecho de aplicar un redondeo o cualquier otro tipo de modificación en el monto final a pagar por el usuario, ya sea hacia arriba o hacia abajo.

Para pagar los productos y servicios ofrecidos por Tab Track, el Usuario deberá dar de alta como mínimo una tarjeta de crédito o débito según se requiera, lo anterior resulta ser necesario para poder comenzar a recibir los productos y servicios así como para hacer el pago de los mismos, los demás productos y servicios ofrecidos como lo es, de forma enunciativa mas no limitativa, el pago de cuentas en restaurantes, bares, cafeterías y hoteles, entre otros.



Métodos de Pago. El Usuario se obliga a realizar el pago de los Servicios en pesos mexicanos. El cobro de los Servicios, incluyendo cualquier impuesto aplicable, se realizará a través de los siguientes motores de pagos: pasarelas de Tarjeta de Crédito y Tarjetas de Débito, Stripe, PayPal, Apple Pay, entre otros. El Prestador, para comodidad del Usuario, ofrece diferentes modalidades de pago que deberá elegir al crear su Usuario y código de acceso, siendo estos: (a) mediante los motores de pagos de: pasarelas de Tarjeta de Crédito y Tarjetas de Débito, Stripe, PayPal, Apple Pay, entre otros. Los cargos aquí mencionados se realizarán en cada exhibición.

El Usuario, como único responsable del pago oportuno de los Servicios, se obliga a proporcionar datos reales, válidos y vigentes de la tarjeta de crédito, tarjeta de débito o motor de pagos, donde se realizará el cargo por exhibición. De igual manera, el Usuario declara y garantiza en este acto que los recursos económicos que serán invertidos para el pago de todas y cada una de las obligaciones conferidas en este documento, provienen de fuentes y/o actividades lícitas. En caso de que el Prestador no pueda realizar el mencionado cargo a la opción de pago elegido por el Usuario, el Prestador se reserva el derecho de revocar o restringir el acceso del Usuario a los Servicios hasta en tanto el pago sea realizado en su totalidad.

Cualquier cargo operativo, o tasa establecidos por los servicios ofrecidos a través de servidores o portales de terceros (motores de pago o bancos), están completamente regulados por términos y condiciones dispuestos por dichos terceros o por las leyes aplicables, por lo cual el Usuario deslinda en este acto al Prestador de cualquier responsabilidad respecto a la forma, tiempo y cantidad en que sean efectuados los cobros, aún cuando dicho cobro sea considerado excedido, indebido o que viole algún derecho del Usuario. De esta forma, el Usuario se obliga a mantener en paz y a salvo en todo momento al Prestador de cualquier proceso judicial que se llegare a entablar por razón del uso de servidores o portales de terceros.

Cualquier cambio en la forma de pago del Usuario, deberá ser realizado en línea. Dicho cambio podrá generar la interrupción temporal del acceso a los Servicios, mientras se realiza la verificación de la nueva información otorgada. El Usuario reconoce y acepta que el Prestador podrá usar los servicios de cobranza de terceros, con fines de cobro de cualquier adeudo pendiente de pago por razón de los Servicios, para lo cual, el Usuario se obliga a colaborar de buena fe para la liquidación total de los adeudos.

En caso de que el Usuario por error, pague dos veces o más el mismo servicio, para efectos de que le sea devuelta la cantidad que haya pagado de más, deberá iniciar un proceso de aclaración enviando toda la documentación necesaria que compruebe tal circunstancia al siguiente correo electrónico contacto@tab-track.com y cuando el Usuario acredite de manera fehaciente que se realizó dos veces o más el pago de un mismo servicio relacionado con un mismo Usuario, Tab Track hará el reembolso al Usuario de la cantidad que se haya pagado de más.

Facturación. En caso de que el Usuario requiera comprobante fiscal, deberá solicitarlo por medio de la página web. Dentro de la página web el Usuario deberá de completar sus datos fiscales



completos y correctos, y podrá seleccionar la emisión de los comprobantes fiscales de manera automática. Es condición imprescindible para la emisión de dicho comprobante, que el Usuario compruebe fehacientemente el pago de los Servicios en cuestión. El servicio podrá ser facturado directamente por el prestador del servicio o vendedor del producto (socios comerciales). El Usuario acepta que el Prestador podrá contactarle periódicamente, vía correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta de registro, con avisos de facturación y otras comunicaciones relacionadas con los Servicios, ya sean de: i) promoción de productos propios o de terceros; ii) mejora en el servicio; iii) cambios en los Servicios, etc.

Para llevar a cabo la facturación, deberá de ser solicitada a más tardar el antepenúltimo día hábil de cada mes contado después de la fecha de pago del servicio.

Promociones, cupones y/o Códigos de Referencia. Tab Track se reserva el derecho a modificar total o parcialmente, abrir, suspender y/o cancelar los programas, promociones, cupones y códigos de referencia, así como de su duración y vigencia sin responsabilidad alguna, por lo que no serán objeto de devoluciones o indemnizaciones o compensaciones.

Los códigos de referencia, promociones, cupones, etc. pueden variar sin previo aviso y los mismos no implican una cuota fija o retribución fija. Solamente se entregarán los cupones respectivos de cumplirse con el o los supuestos previstos y contenidos en los instructivos respectivos.

Instructivos. Mediante la aceptación de los presentes términos y condiciones se acepta también el contenido y alcance de los instructivos de uso contenidos en los productos y/o servicios ofertados. Para un uso y funcionamiento correcto de los servicios y productos es necesario hacer caso y seguir los instructivos correspondientes. Así mismo, queda reservado el derecho de modificarlos sin necesidad de previo aviso.

3. USO Y ACCESO A LA APP/Plataforma

Para acceder a los Servicios, es necesario ser mayor de edad y proporcionar la información requerida para crear una cuenta, de tal manera que es responsabilidad del Usuario mantener la información verídica, exacta, actualizada y disponible. La falta de actualización de su cuenta dará lugar a que no pueda acceder y utilizar los Servicios, así como la suspensión o cancelación de esta.

El Usuario es el único responsable frente al Prestador, y cualquier tercero, respecto de su conducta al acceder, consultar y proporcionar información en la APP/Plataforma y de las consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos ilícitos o contrarios al objeto de la APP/Plataforma, su contenido, elaborado o no por el Prestador, publicado o no bajo su nombre de forma oficial; así como aquellas consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido de estos Términos que sea lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la APP/Plataforma e impedir el normal disfrute de otros usuarios.



4. USO DE OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS

Los componentes o las funciones de los Servicios, incluidos aquellos que implican la compra y descarga de productos o servicios adicionales, requieren un software diferente u otros acuerdos de licencia o términos de uso, por lo que el Usuario deberá leer, aceptar y obligarse a aquellos términos de uso establecidos, de manera independiente, como condición para poder utilizar estos componentes o características particulares del Servicio.

5. IMPRECISIONES DE LA APP/Plataforma

El Contenido de la APP/Plataforma y/o de los Servicios provistos, pueden contener inexactitudes y/o errores tipográficos. El Prestador no garantiza la exactitud del Contenido y se reserva el derecho, a su entera discreción, de corregir cualquier error u omisión en cualquier parte de la APP/Plataforma y/o los Servicios y a realizar cualquier cambio en las características, funcionalidad o Contenido en cualquier momento. El Prestador, así como cualquier persona relacionada y/o afiliada al Prestador, incluyendo, sin limitar, directores, apoderados, representantes, administradores, empleados, accionistas y/o agentes, presentes o anteriores, o aliados, no serán responsables de errores u omisiones en los Contenidos de la APP/Plataforma.

6. ESTANCIA EN LA APP/Plataforma

El Usuario es el único responsable frente al Prestador, y cualquier tercero, respecto de su conducta al acceder, consultar y proporcionar información en la APP/Plataforma y de las consecuencias que se puedan derivar de una utilización, con fines o efectos ilícitos o contrarios al objeto de la APP/Plataforma, su contenido, elaborado o no por el Prestador, publicado o no bajo su nombre de forma oficial; así como aquellas consecuencias que se puedan derivar de la utilización contraria al contenido de estos Términos que sea lesiva de los intereses o derechos de terceros, o que de cualquier forma pueda dañar, inutilizar o deteriorar la APP/Plataforma e impedir el normal disfrute de otros usuarios

7. RESPONSABILIDAD RESPECTO A LOS CONTENIDOS

Uso correcto de los Contenidos. El Usuario se compromete a:

- a) utilizar la APP/Plataforma y sus Contenidos de acuerdo a las leyes aplicables y de orden público, absteniéndose de realizar acto que menoscabe, deteriore, inutilice o dañe la imagen y/o información divulgada por el Prestador o de alguna manera lesione derechos o intereses de terceras personas, vinculadas directa o indirectamente a éste;
- b) no copiar, difundir, modificar, reproducir, distribuir o utilizar de manera alguna con o sin fines de lucro los contenidos y los elementos utilizados en la APP/Plataforma, a menos que se cuente con la autorización expresa y por escrito del Prestador;



- c) no modificar o manipular las marcas, logotipos, avisos comerciales, nombres comerciales y signos distintivos en general del Prestador, de la APP/Plataforma o de las personas vinculadas con el Prestador (salvo que cuente con su autorización por escrito);
- d) suprimir, eludir o modificar los Contenidos y los elementos utilizados en la APP/Plataforma, así como los dispositivos técnicos de protección, o cualquier mecanismo o procedimiento establecido en la APP/Plataforma.

Queda excluida de los puntos anteriores, aquella información generada a través de la APP/Plataforma para uso y manejo del Usuario, misma que podrá ser impresa y/o copiada para los intereses que más convengan al mismo. En caso de que el Usuario sea una persona moral, se apegará a lo dispuesto por el artículo 148, fracción IV de la Ley Federal del Derecho de Autor. El Usuario reconoce y acepta que el uso de la APP/Plataforma y de los Contenidos, es bajo su exclusiva y estricta responsabilidad, por lo que el Prestador no será, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, responsable por cualquier desperfecto o problema que se presente en el equipo de cómputo (hardware) o programas de cómputo (software) que utilice el Usuario para acceder o navegar en cualquier parte de la APP/Plataforma.

El Prestador tiene derecho a realizar, durante intervalos temporales definidos, campañas promocionales para promover el registro de nuevos miembros en la APP/Plataforma. El Prestador se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones de los Servicios, así como de proceder a la exclusión de cualquiera de los mismos. El Prestador declara que todos los Contenidos, y los elementos utilizados en la APP/Plataforma, se encuentran debidamente registrados y protegidos bajo las autoridades y leyes correspondientes en México. El Usuario se obliga a respetar todos los derechos contenidos en el Aviso de Derecho de Autor establecido en la APP/Plataforma.

APP/Plataforma y contenidos ajenos a la APP/Plataforma y a los Contenidos del Prestador.

El Prestador podrá hacer uso de su derecho de publicación de cualquier material informativo y/o de sitios o subsitios propiedad de terceros, vinculados o no al Prestador, que considere de interés para los Usuarios. No obstante lo anterior, el Prestador se deslinda de toda responsabilidad, del acceso y/o uso que realice el Usuarios de la información ahí contenida y/o del uso, origen y destino de la información que se desprenda de ligas distintas (vínculo, hipervínculo, link). Toda publicación realizada dentro de la APP/Plataforma, por parte de los Usuarios, no genera obligación de pago ante terceros por razón de promoción, publicación y/o manejo de información y/o imagen, a menos que se cuente con un contrato previamente firmado con el Prestador.

Negación y retiro de acceso a la APP/Plataforma y los Contenidos. El Prestador se reserva el derecho a negar o retirar el acceso a la APP/Plataforma, o sus Contenidos, en cualquier momento, sin responsabilidad alguna para el Prestador y sin previo aviso al Usuario o usuarios que incumplan de manera total o parcial con las condiciones aquí establecidas y/o que realicen acciones o actos tendientes a:

- a) “asediar” o de otra manera acosar o molestar a otros Usuarios;
- b) hacerse pasar como representante o empleado del Prestador, realizando declaraciones falsas o de otro modo erróneas de su vinculación con el Prestador;
- c) recopilar o almacenar datos personales de otros usuarios en relación con la conducta y las actividades prohibidas;
- d) falsificar encabezados o manipular identificadores de la APP/Plataforma, con la finalidad de ocultar el origen de los Contenidos;
- e) cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o proporcionar de otro modo, cualquier contenido respecto del cual no tenga derecho a transmitir, en virtud de los términos contenidos en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (“LFPI”), la Ley Federal del Derecho de Autor (“LFDA”), y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (“LFPDPPP”) o de relaciones contractuales protegidos por convenios de confidencialidad y no divulgación;
- f) cargar, publicar, enviar por correo electrónico, transmitir o proporcionar de otro modo, materiales que contengan virus informáticos o cualquier otro código informático, archivos o programas diseñados para interrumpir, destruir o limitar la funcionalidad del software, hardware o de equipos de telecomunicaciones conectados a la APP/Plataforma;
- g) hacer uso de la APP/Plataforma de una manera que pudiera dañar, deshabilitar, recargar o alterar los servidores del Prestador o las conexiones de redes;
- h) ignorar requisitos, procedimientos, políticas o normas de redes conectadas a la APP/Plataforma que pudieran interferir con el uso y goce de la APP/Plataforma por parte de cualquier tercero; y
- i) acceder de manera no autorizada a cuentas, sistemas informáticos o redes conectadas a los servidores del Prestador, a través de ataques propios de piratas informáticos, el descifrado de contraseñas o cualquier otro método para obtener o tratar de obtener materiales o información con cualquier medio que no se ofrece intencionalmente a través de la APP/Plataforma.

El Usuario acepta indemnizar y mantener en paz y a salvo al Prestador y sus funcionarios, agentes, empleados, socios, proveedores y licenciantes frente a cualquier reclamo o demanda, así como a cubrir los honorarios razonables de abogados, que promueva cualquier tercero en contra del Prestador a causa del contenido que el Usuario envíe, publique, transmita o proporcione de un modo distinto al previsto en la APP/Plataforma. Lo anterior, sin perjuicio del derecho del Prestador



de realizar las acciones judiciales necesarias para reclamar los daños y perjuicios que dichas acciones por parte del Usuario pudieran causarle.

Responsabilidad respecto a los Contenidos. El Prestador no asume responsabilidad alguna derivada, de manera enunciativa más no limitativa de: (i) la utilización que el Usuario pueda hacer de los materiales de esta APP/Plataforma, o de los Contenidos, o de los sitios web de enlace, ya sean prohibidos o permitidos, en infracción de los derechos de propiedad intelectual y/o industrial de contenidos de la web o de terceros; (ii) los eventuales daños y perjuicios al Usuario causados por un funcionamiento normal o anormal de las herramientas de búsqueda, de la organización o la localización de los Contenidos y/o acceso a la APP/Plataforma y, en general, de los errores o problemas que se generen en el desarrollo o instrumentación de los elementos técnicos que la APP/Plataforma facilite al Usuario; (iii) los contenidos de aquellas páginas a las que el Usuario pueda acceder desde enlaces incluidos en la APP/Plataforma, ya sean autorizados o no; (iv) los actos u omisiones de terceros, independientemente de la relación que dichos terceros pudieran tener con el Prestador; (v) el acceso de menores de edad a los Contenidos, así como el envío de información personal que estos pudieran realizar; (vi) las comunicaciones o diálogos en el transcurso de los debates, foros, chats y comunidades virtuales que se organicen a través de o en torno a la APP/Plataforma de enlace, ni responderá, por tanto, de los eventuales daños y perjuicios que sufra el Usuario a consecuencia de dichas comunicaciones y/o diálogos; etc.

Responsabilidad respecto a fallas tecnológicas. El Prestador no será responsable en forma alguna, cuando se produzcan: (i) errores o retrasos en el acceso a la APP/Plataforma a la hora de introducir los datos en el formulario de solicitud, la lentitud o imposibilidad de recepción por parte de los destinatarios de la confirmación de la solicitud o cualquier anomalía que pueda surgir cuando tales incidencias sean debidas a problemas en la red Internet, caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra contingencia imprevisible ajena al Prestador; (ii) fallos o incidencias que pudieran producirse en las comunicaciones, ya sea borrándose o por transmisiones incompletas, de manera que no se garantiza que los servicios de la APP/Plataforma estén constantemente operativos; (iii) de los errores o daños producidos a la APP/Plataforma por un mal uso del servicio por parte del Usuario; (iv) de la no operatividad o problemas en la dirección de correo electrónico facilitada por el Usuario para el envío de la confirmación de la solicitud realizada. En todo caso, el Prestador se compromete a solucionar los problemas que puedan surgir y a ofrecer todo el apoyo necesario al Usuario para llegar a una solución rápida y satisfactoria de la incidencia. Asimismo, el Prestador tiene derecho a realizar durante intervalos temporales definidos, campañas promocionales para promover el registro de nuevos miembros en su servicio. El Prestador se reserva el derecho de modificar las condiciones de comercio electrónico, así como proceder a la exclusión de cualquiera de los términos allí contenidos.

8. DE LOS DATOS SOLICITADOS



El Usuario reconoce y acepta que, para el cumplimiento del objeto de la APP/Plataforma y la adecuada prestación de los Servicios, será necesario que el Prestador recabe datos personales y, en su caso, datos personales sensibles, los cuales podrán ser incorporados en formatos, bases de datos o sistemas físicos, digitales y/o electrónicos.

Los datos recabados podrán incluir, de manera enunciativa más no limitativa:

- Datos de identificación (nombre, domicilio, teléfono, fecha de nacimiento, dirección, correo electrónico);
- Datos fiscales (Registro Federal de Contribuyentes, Constancia de Situación Fiscal);
- Documentación oficial de identificación (Credencial para votar expedida por el INE u otra identificación oficial);
- Datos de geolocalización;
- Imágenes o archivos cargados voluntariamente por el Usuario.

El uso de imágenes y fotografías. La aplicación podrá solicitar acceso a imágenes o fotografías del dispositivo únicamente cuando el Usuario decida voluntariamente cargar una imagen (por ejemplo, logotipo o fotografía del establecimiento).

El Prestador únicamente recabará aquellos datos que resulten necesarios, adecuados y relevantes para las finalidades descritas en los presentes Términos y en el Aviso de Privacidad.

9. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DATOS PERSONALES SENSIBLES

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), el Prestador, en su carácter de responsable del tratamiento de datos personales, informa que los datos proporcionados por el Usuario serán tratados conforme a lo establecido en el Aviso de Privacidad disponible en la APP/Plataforma.

Finalidades Primarias (necesarias para la relación contractual)

Los datos personales serán tratados para:

- a) Crear y administrar la cuenta del Usuario;
- b) Verificar la identidad del Usuario;
- c) Validar información fiscal y emitir comprobantes fiscales;
- d) Identificar ubicación del usuario;
- e) Validar la sucursal o establecimiento donde se realizan registros operativos mediante geolocalización;
- f) Prevenir fraude, suplantación de identidad y usos indebidos de la APP/Plataforma;



- f) Realizar estudios de mercado y reportes para la industria;
- g) Cumplir con obligaciones legales, fiscales y requerimientos de autoridades competentes.

En caso de recabarse documentación oficial como Credencial para votar (INE) o Constancia de Situación Fiscal, el Usuario otorga su consentimiento expreso para su tratamiento, reconociendo que dicha información podrá contener datos personales sensibles o datos de identificación reforzada.

El tratamiento de estos datos será estrictamente limitado a las finalidades necesarias para la prestación del Servicio.

Finalidades Secundarias (no necesarias para la relación contractual)

Adicionalmente, los datos personales no sensibles podrán ser utilizados para:

- Fines estadísticos;
- Mejora de la experiencia del Usuario;
- Envío de información promocional o comunicados relacionados con los Servicios.

El Usuario podrá oponerse al tratamiento de sus datos para finalidades secundarias mediante los mecanismos previstos para el ejercicio de Derechos ARCO.

En ningún caso los datos personales sensibles o documentación oficial serán utilizados para fines promocionales o mercadotécnicos.

10. MANEJO DE LOS DATOS, INFORMACIÓN Y FUNCIONES DEL DISPOSITIVO

Toda la información proporcionada por el Usuario será considerada confidencial y será tratada únicamente por personal autorizado del Prestador, bajo medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas razonables para protegerla contra daño, pérdida, alteración, destrucción o acceso no autorizado.

La transmisión de los datos personales se realiza mediante protocolos de cifrado seguros (HTTPS/TLS), garantizando la protección de la información durante su transferencia. Asimismo, Tab Track implementa controles de acceso y mecanismos de autenticación para prevenir accesos no autorizados.

Acceso a Imágenes del Dispositivo

La APP/Plataforma podrá solicitar acceso a las imágenes almacenadas en el dispositivo del Usuario exclusivamente cuando éste decida voluntariamente seleccionar una imagen específica para su carga dentro de la APP/Plataforma (por ejemplo, imagen de perfil o logotipo).



La APP/Plataforma no accede, escanea ni recopila automáticamente la galería completa del dispositivo. El acceso se limita estrictamente al archivo seleccionado por el Usuario mediante el selector de archivos o fotografías del sistema operativo.

Uso de Ubicación

La APP/Plataforma podrá solicitar acceso a la ubicación del dispositivo con la única finalidad de ubicar sucursales dentro del área del usuario, ubicar la sucursal , establecimiento o residencial donde se realizan registros operativos y asociar correctamente la información generada dentro de la APP/Plataforma.

La información de geolocalización no será utilizada para fines publicitarios personalizados ni será compartida con terceros para fines de marketing.

Uso de ubicación en segundo plano:

La aplicación TabTrack puede acceder a la ubicación del dispositivo incluso cuando no se encuentra en uso activo (segundo plano), exclusivamente con fines operativos para validar que los registros realizados correspondan a establecimientos autorizados dentro de la Plataforma y garantizar la correcta asociación de la información a la sucursal correspondiente.

La ubicación no se utiliza para fines publicitarios, mercadotecnia, seguimiento comercial ni se comparte con terceros con dichos fines.

El Usuario podrá revocar el permiso de ubicación en cualquier momento desde la configuración del dispositivo; sin embargo, esto podría limitar determinadas funcionalidades operativas de la aplicación.

Conservación y Limitación

Los datos personales serán conservados únicamente por el tiempo necesario para cumplir con las finalidades descritas y conforme a las disposiciones legales aplicables.

11. Medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO) de los datos personales:

El Prestador es encargado de los datos personales en los términos establecidos a lo largo de estos términos y condiciones. Por lo tanto, usted podrá limitar el uso o divulgación de sus datos personales mediante comunicación dirigido al correo contacto@tab-track.com



EL usuario tiene derecho de: (i) acceder a sus datos personales en nuestro poder y conocer los detalles del tratamiento de los mismos; (ii) rectificarlos en caso de ser inexactos o incompletos; (iii) cancelarlos cuando considere que no se requieren para alguna de las finalidades señaladas en los presentes términos y condiciones, estén siendo utilizados para finalidades no consentidas o haya finalizado la relación contractual o de servicio; o (iv) oponerse al tratamiento de los mismos para fines específicos, según lo diga la ley, (conjuntamente, “Derechos ARCO”).

El Usuario podrá solicitar en cualquier momento la eliminación de su cuenta y de los datos personales asociados, mediante solicitud enviada al correo electrónico: contacto@tab-track.com

Una vez verificada la identidad del solicitante y siempre que no exista obligación legal de conservación, los datos serán eliminados conforme a los plazos establecidos por la normativa aplicable.

Los Derechos ARCO se ejercerán mediante la presentación de la solicitud respectiva, la cual puede ser solicitada contacto@tab-track.com, la “Solicitud ARCO” a cuál deberá ser enviada acompañada de la siguiente información y documentación:

- a) Su nombre, domicilio y correo electrónico para poder comunicarle la respuesta a la Solicitud ARCO;
- b) Los documentos que acrediten su identidad (copia de INE, pasaporte o cualquier otra identificación oficial) o en su caso, los documentos que acrediten su representación legal;
- c) Una descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los cuales busca ejercer alguno de los Derechos ARCO;
- d) Cualquier documento o información que facilite la localización de sus datos personales;
- e) En caso de solicitar una rectificación de datos, deberá de indicar también, las modificaciones a realizarse y aportar la documentación que sustente su petición; y
- f) La indicación del lugar donde podremos revisar los originales de la documentación que acompañe.

Su Solicitud ARCO será contestada mediante un correo electrónico por parte de El Prestador en un plazo máximo de 30 (treinta) días hábiles contados desde el día en que se haya recibido su Solicitud ARCO. En caso de que la Solicitud ARCO se conteste de manera afirmativa o procedente, tales cambios se harán en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles. Los plazos referidos en este párrafo se podrán prorrogar por una vez por un periodo igual en caso de ser necesario.

Es importante comunicarle que Tab Track podrá negar el acceso (la, “Negativa”) para que usted ejerza sus derechos ARCO en los siguientes supuestos:

01. Cuando Usted no sea el titular de los datos personales, o su representante legal no esté debidamente acreditado para ejercer por medio de él, sus Derechos ARCO;
02. Cuando en nuestra base de datos no se encuentren sus datos personales;



03. Cuando se lesionen los derechos de un tercero;
04. Cuando exista un impedimento legal o la resolución de una autoridad competente, que restrinja sus Derechos ARCO; y
05. Cuando la Rectificación, Cancelación u Oposición haya sido previamente realizada.
06. Cuando el instrumento notarial se haya firmado y asentado en acta

En relación con lo anterior, la Negativa podrá ser parcial, en cuyo caso El Prestador efectuará el acceso, rectificación, cancelación u oposición en la parte procedente.

El Prestador siempre le informará el motivo de su decisión y se le comunicará a Usted o en su caso, al representante legal, en los plazos anteriormente establecidos. Se le notificará por medio de correo electrónico, acompañado con las pruebas que resulten pertinentes, en caso que lo amerite.

El ejercicio de los Derechos ARCO será gratuito, previa acreditación de su identidad ante el Responsable, pero si El Usuario reitera su solicitud en un periodo menor a doce meses, los costos serán de tres días de Salario Mínimo General Vigente en el Estado de Querétaro, más I.V.A., a menos que existan modificaciones sustanciales a los términos y condiciones que motiven nuevas consultas. En todos los casos, la entrega de los datos personales será gratuita, con la excepción de que El usuario deberá de cubrir los gastos justificados de envío o el costo de reproducción en copias u otros formatos.

EL USUARIO podrá revocar el consentimiento que ha otorgado a El Prestador para el tratamiento de los datos personales que no sean indispensables para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del vínculo jurídico que les une, a fin de que El Prestador deje de hacer uso de los mismos. Para ello, es necesario que El Usuario presente su petición en los términos antes mencionados.

12. INDICADORES DE DATOS

La información que el Usuario provea en la APP/Plataforma, real o histórica, se procesa y ordena, para que genere indicadores de datos, mismos que el Prestador podrá usar para tomar decisiones pertinentes a su negocio, siempre de manera estadística y no individualizada. El Usuario, en este acto, autoriza el acceso al Prestador a la información proporcionada y generada en la APP/Plataforma, en términos del presente documento y del Aviso de Privacidad.

13. DE LA INFORMACIÓN PROVISTA POR EL USUARIO

El Usuario reconoce y acuerda que el Prestador puede, durante la vigencia de los Servicios, depender de o usar datos, material u otra información entregada por el Usuario, y que para ello no requieren investigación independiente alguna o verificación, por lo que el Prestador estará facultado para basarse en la exactitud y plenitud de dicha información para prestar los Servicios. El Usuario es responsable de la información que comparten a terceros y a quiénes es compartida, por lo cual se deslinda en este acto de cualquier responsabilidad presente o futura a el Prestador.



Asimismo, toda la información que el Usuario publiquen por cualquier otro medio pierde de manera inmediata y para siempre el carácter de secrecía y confidencialidad, liberando de toda responsabilidad el Prestador respecto a su uso y divulgación, sujeto a los términos y condiciones establecidos en el Aviso de Privacidad, cuando aplique.

14. RESPONSABILIDAD Y CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El Usuario reconoce que la APP/Plataforma es una herramienta tecnológica que es un medio para que el Usuario pueda desarrollar una actividad específico, por lo cual acepta que el Prestador no garantiza la calidad, idoneidad y/o disponibilidad de los servicios brindados o solicitados a través del uso de la APP/Plataforma y/o mediante su uso. El Usuario expresamente reconoce y acepta todos y cada uno de los riesgos derivados del uso de la APP/Plataforma, liberando al Prestador de cualquier responsabilidad presente o futura que se pudiera presentar. En este sentido, el Prestador no será responsable frente al Usuario, o cualquier persona relacionada a este, por cualquier tipo de daño o reclamo derivado de deficiencias en los Servicios, o por cualquier error, omisión y/o falsedad en la información proporcionada por el Usuario, ya sea a través de la APP/Plataforma o cualquier otro medio.

15. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y DE RESPONSABILIDAD

El Usuario es el único responsable del uso que haga a la APP/Plataforma y su Contenido. El Usuario reconoce que la información de la APP/Plataforma y de los Servicios se proporcionan “como están”, sin ninguna garantía expresa o implícita de comerciabilidad o de aptitud para un fin determinado. El Prestador no garantiza la precisión ni la integridad de la información, textos, gráficos, enlaces u otros elementos contenidos en la APP/Plataforma o Contenido. El Prestador no garantiza la operación ininterrumpida o libre de todo error de la APP/Plataforma y/o su Contenido. Puesto que toda la información referida en la APP/Plataforma y su Contenido se encuentra en la nube, el Prestador no controla ni garantiza la ausencia de virus en los Contenidos, ni la ausencia de otros elementos en los Contenidos que puedan producir alteraciones en el sistema informático del Usuario (software y/o hardware) o en los documentos electrónicos almacenados en su sistema informático.

Todo material descargado u obtenido de un modo distinto al previsto en la APP/Plataforma, será bajo responsabilidad y riesgo único del Usuario, respecto de los daños que pudiera causar en el sistema informático del dispositivo a través del cual realice su conexión y/o la pérdida de datos que derive de la descarga de ese material. En ningún caso, ni el Prestador ni sus proveedores serán responsables de daño alguno derivado del uso de la APP/Plataforma o Contenido, o de no poder usarlos (EN PARTICULAR, SIN LIMITACIÓN ALGUNA, DE LOS DAÑOS DIRECTOS O INDIRECTOS, MORALES, INCIDENTALES, EXCESIVOS, REMOTOS Y/O EVENTUALES, PERJUICIOS, LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL O PÉRDIDA DE INFORMACIÓN O DATOS Y/O INFRACCIONES DE SEGURIDAD), aún cuando se hubiera advertido al Prestador de dicha posibilidad.



16. USO DE COOKIES

El Prestador informa al Usuario que, mediante el uso de cookies y tecnologías similares, busca: i) garantizar la mejor experiencia posible en la APP/Plataforma; y ii) proporcionar al Usuario información sobre sus preferencias de servicios y de mercadeo, ayudándolo así a obtener la información adecuada. En caso de que el Usuario requiera de mayor información respecto al uso de cookies y tecnologías similares, el Prestador pone a su disposición la Política de Uso de Cookies.

17. COMPATIBILIDAD DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

El Usuario será responsable de obtener los dispositivos o hardware que sean compatibles con la APP/Plataforma y los Servicios, toda vez que el Prestador no garantiza que estos funcionen correctamente en cualquier dispositivo. De igual manera, el Usuario acepta no utilizar dispositivos, software o cualquier otro medio tendiente a interferir tanto en las actividades y/u operaciones de los Servicios o en la APP/Plataforma o en las bases de datos y/o información que se contenga en el mismo.

18. MANTENIMIENTO DE LA APP/PLATAFORMA

Para llevar a cabo trabajos de mantenimiento, el Prestador se reserva el derecho de suspender el acceso y/o modificar el Contenido, así como a eliminar o deshabilitar el acceso a la APP/Plataforma o a los Servicios, sin previo aviso. El acceso a la APP/Plataforma y los Servicios depende de la disponibilidad de la red que tenga el Usuario, por lo que el Prestador no será responsable por cualquier imposibilidad de acceder a la misma, derivada de circunstancias que se encuentren fuera de control del Prestador, así como por caso fortuito o de fuerza mayor. El Prestador, cuando lo considere necesario para el correcto funcionamiento de la APP/Plataforma, podrá realizar los parches, actualizaciones, correcciones de “bugs” y mejoras menores a la APP/Plataforma.

19. SOPORTE

El Prestador ofrece al Usuario el servicio de soporte técnico y orientación básica para la utilización de las herramientas y las funcionalidades de la APP/Plataforma, pudiendo ser por vía Chat en Línea, correo electrónico, o cualquier otro medio que el Prestador considere conveniente y factible, en los horarios indefinidos que de igual forma designe para tal efecto, mediante previo aviso. Este servicio no tendrá ningún costo adicional. Asimismo, el Usuario que hubiere solicitado el Soporte, acepta y autoriza al Prestador para tener acceso pleno a toda la información proporcionada en la APP/Plataforma, sin ninguna limitación. En este sentido y en beneficio del Usuario, el Prestador se obliga a guardar plena secrecía y confidencialidad, respecto a la información a la que tenga acceso.

20. PROPIEDAD INDUSTRIAL Y DERECHO DE AUTOR



El Prestador autoriza al Usuario a utilizar la APP/Plataforma, exclusivamente bajo los términos aquí expresados, sin que ello implique que concede al Usuario licencia o autorización alguna, o algún tipo de derecho distinto al antes mencionado, respecto de la Propiedad Industrial y Derecho de Autor del Prestador, entendiéndose como ello: todas las marcas registradas y/o usadas en México o en el extranjero por el Prestador; todo derecho sobre invenciones (patentadas o no), diseños industriales, modelos de utilidad, información confidencial, nombres comerciales, secretos industriales, avisos comerciales, reservas de derechos, nombres de dominio; así como todo tipo de derechos patrimoniales sobre obras y creaciones protegidas por derechos de autor y demás formas de propiedad industrial o intelectual reconocida o que lleguen a reconocer las leyes correspondientes.

El Usuario reconoce y acepta que el Prestador es legítimo propietario, o tiene los derechos necesarios, sobre la APP/Plataforma, incluidos los nombres comerciales del Prestador, marcas comerciales, marcas de servicio, logotipos, nombres de dominio y otras características distintivas de la marca contenidas en ellos (las “Marcas Registradas del Prestador”), independientemente de que esos derechos estén registrados o no, y de cualquier lugar del mundo en el que puedan existir esos derechos, y que están protegidos por las leyes y tratados internacionales sobre propiedad industrial y derecho de autor. Por lo anterior, el Usuario acepta que las Marcas Registradas del Prestador no podrán ser objeto de copia, reproducción, modificación, publicación, carga, envío, transmisión o distribución en modo alguno. Salvo indicación expresa en contrario en este documento, el Prestador no concede al Usuario ningún derecho expreso ni implícito en virtud de patentes, derecho de autor, marcas comerciales o información de secretos industriales. El Usuario reconoce y conviene que la APP/Plataforma, así como todos los diseños del mismo, son y, serán en todo momento, propiedad del Prestador.

Retroalimentación. En caso de que el Usuario proporcione algún comentario al Prestador respecto de la funcionalidad y el rendimiento de la APP/Plataforma (incluida la identificación de posibles errores y mejoras), en este acto, el Usuario autoriza al Prestador para que haga uso, sin restricción, de todos los derechos, títulos e intereses sobre los comentarios expresados. Lo anterior, sin que ello se considere como un derecho moral del Usuario para requerir participación o retribución monetaria alguna, o restricción en el uso de dichos comentarios para su explotación por parte del Prestador.

21. OTRAS DISPOSICIONES

El Usuario acepta que una versión impresa de los presentes Términos, y de cualquier comunicación enviada y/o recibida en forma electrónica, será admisible como medio probatorio en cualquier procedimiento judicial y/o administrativo.

22. MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE USO DE LA APP/Plataforma



El Prestador se reserva el derecho de, en cualquier momento, modificar y/o renovar unilateralmente y sin previo aviso los términos y condiciones de uso de la APP/Plataforma, con la obligación de publicar un mensaje en la APP/Plataforma que contenga un aviso al Usuario de que han sido realizadas ciertas modificaciones a los Términos. Será derecho exclusivo del Usuario, el aceptar o rechazar dichas modificaciones. En caso de que el Usuario no esté de acuerdo con las modificaciones hechas, podrá enviar solicitud de cancelación y terminación de su cuenta en la APP/Plataforma, al Correo Electrónico. El Prestador se compromete a hacer efectiva la cancelación de la cuenta en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales, a partir de la fecha de recepción de la solicitud del Usuario.

Asimismo, el Prestador se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de eliminar o deshabilitar el acceso del Usuario a la APP/Plataforma. El Usuario siempre dispondrá de los Términos en la APP/Plataforma de forma visible, y libremente accesible para cuantas consultas quiera realizar. En cualquier caso, la aceptación de estos Términos será un paso previo e indispensable a la adquisición de cualquier Servicio.

23. DIVISIBILIDAD

En caso de que cualquier término, condición o estipulación contenida en estos Términos se determine ineficaz, ilegal o sin efecto, el mismo podrá ser excluido del cuerpo del presente y el restante continuará en vigor y efecto en forma tan amplia como en derecho proceda.

24. ACTUALIZACIONES

El Prestador podrá revisar y actualizar, en cualquier momento, estos Términos, manteniendo en todo momento el acceso libre a todo usuario que desee conocerlo. El Prestador se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento, la presentación y configuración de la APP/Plataforma, así como estos Términos. Por ello, el Prestador recomienda al Usuario dar lectura atenta cada vez que acceda a la APP/Plataforma. No obstante lo anterior, el Usuario siempre dispondrá de estos Términos en la APP/Plataforma, de forma visible y accesible en cualquier momento. Algunas cláusulas de estos Términos pueden estar supeditadas a términos y condiciones designados expresamente y que se encuentren en la APP/Plataforma o en determinados sitios web.

25. DERECHOS.

Cualquier derecho que no se haya conferido expresamente en este documento, se entiende reservado al Prestador.

26. LEY Y JURISDICCIÓN APLICABLE

En todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento de lo aquí dispuesto, las Partes aceptan someterse a las legislación federal de México y a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Estado de Querétaro, México; renunciando a cualquier otra jurisdicción que, por razón de sus domicilios presentes o futuros, pudiese corresponderles.



27. FORMA DIGITAL, ELECTRÓNICA O EN LÍNEA

La Partes acuerdan que la forma para perfeccionar el acuerdo de voluntades entre ellas es el de formato Digital, Electrónico o en Línea, en donde bastará manifestar su voluntad por medio de la aceptación de los presentes Términos, así como proporcionar los datos personales o información bancaria en la APP/Plataforma o en las distintas aplicaciones de los licenciantes, sin requerir estampar la firma en documento alguno.

28. ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS

El Usuario reconoce que, mediante el acceso, suscripción y uso de la APP/Plataforma, los Servicios y/o Contenidos o derivados, manifiesta su aceptación plena y sin reservas y, por tanto, su adhesión a la versión de los Términos publicada en el momento en que acceda a la APP/Plataforma, en términos de lo establecido por los artículos 1803 y 1834 Bis del Código Civil Federal, 80, 81, 89 y demás relativos y aplicables del Código de Comercio y la legislación aplicable para México. Es responsabilidad única y exclusiva del Usuario, leer previamente estos Términos y sus modificaciones correspondientes, cada vez que accede a la APP/Plataforma. Si en cualquier momento, el Usuario no estuviera de acuerdo, total o parcialmente con los presentes Términos, deberá abstenerse inmediatamente de acceder y usar la APP/Plataforma y los Servicios provistos. Por lo anterior, con la aceptación de los presentes Términos, el Usuario consiente expresamente sujetarse a los mismos, celebrando así un acuerdo de uso de APP/Plataforma con el Prestador, por lo que manifiesta haber leído el contenido de todas y cada una de las disposiciones y ratifica su contenido.

29. ACUERDO TOTAL

El Usuario reconoce y acepta que el Prestador puso a su disposición toda la información necesaria para entender el alcance y características de la APP/Plataforma y los Servicios. De igual forma, manifiesta que, previo al acceso a la APP/Plataforma, analizó las características de esta y, por consiguiente, está de acuerdo con ella.

Fecha de primera emisión: 09/07/2025

Fecha de última modificación: 04/03/2026
